

1500428-48.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2282790/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 20863994 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

5009/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2282790 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, ., Centro - CEP 15800-032, Fone: (17) 3522-2299,

Catanduva-SP - E-mail: catanduva2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500428-48.2021.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2282790/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 20863994 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

5009/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2282790 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

5009/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILENE GARCIA e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

22/02/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 22 DIAS DE FEVEREIRO DE 2022, às 14h30, presentes se encontravam de forma virtual, considerando as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do COVID-19, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, o Exmo. Sr. Dr. MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL E ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CATANDUVA-SP. Apregoadas as partes presentes, a Exma. Sra. Dra. Promotora de Justiça Heloísa Gaspar Martins

Tavares, presente o acusado Wanderson, que atualmente se encontra no centro de detenção provisória de Paulo de Faria e seu defensor, o Dr. Bruno Sérgio Barbosa Daltin, OAB nº 378775, e presente o estagiário de direito, Gustavo de Grandi, OAB nº 233081.

Iniciados os trabalhos o MM Juiz autorizou a entrevista prévia e reservada do réu com seu defensor, nos termos do art. 185, § 5º, do Código de Processo Penal. Na sequência, o MM. Juiz de Direito colheu a qualificação e o depoimento das testemunhas (Claudemir Aparecido Bassi e Célio Victor da Mota), estas compromissadas e advertidas sobre a obrigação de dizer a verdade, na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal, as quais responderam: depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal.

Pela ordem, a defesa desistiu da oitiva da testemunha Silene Garcia. Pelo MM Juiz foi dito: homologo a desistência requerida. Em seguida, antes do interrogatório, o Meritíssimo Juiz perguntou a respeito da qualificação do acusado, o que foi respondido oralmente. Em seguida, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, bem como informado do direito de permanecer calado (art. 186 do CPP), o acusado passou a ser interrogado de acordo com o disposto no art. 187 e seguintes do Código de Processo Penal e, às perguntas do MM Juiz de Direito, respondeu: depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal.

Pelo MM Juiz foi dito: não havendo mais provas para serem produzidas, dou por encerrada a presente instrução e determino a abertura de vistas às partes para fins do art. 402 do Código de Processo Penal. Pelas partes, nada foi requerido nesta fase. Determinou-se, então, a abertura de vista às partes para fins do art. 403, § 3º, do Código de Processo Penal. Em seguida foram realizados os debates orais, passando-se a palavra inicialmente à Promotora de Justiça e depois ao Defensor, pelo prazo de 20 minutos para cada parte (prorrogáveis por mais 10 min), nos termos do art. 411, § 4º do Código de Processo Penal. Assim, a representante do Ministério Público manifestou pela procedência da ação penal e o Defensor manifestou pela improcedência da ação penal.

Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte decisão:

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Wanderson de Paula Acre Albino, dando-o como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão dos fatos assim descritos (fls. 85/87):

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 16 de outubro de 2021, em horário incerto, na confluência da Rua Itália com Rua Irlanda, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, WANDERSON DE PAULA AVRE ALBINO, qualificado à fl. 7, trazia e guardava consigo drogas, consistentes em 19 (dezenove) pinos de crack para fins de comércio ilícito com terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 23/25.

Segundo apurado, o denunciado trazia consigo e guardava as drogas supracitadas, para comércio com terceiros, quando foi surpreendido pela Polícia Militar.

Policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda drogas, oportunidade em que avistaram o denunciado, juntamente com outro indivíduo, em nítida atitude suspeita.

Procedeu-se a abordagem e, em revista pessoal, foram encontrados com o denunciado 8 (oito) pinos de crack, bem como a quantia de R\$ 72,00 (setenta e dois reais). Com o outro indivíduo, identificado como Flávio, nada de ilícito foi encontrado.

Flavio afirmou que estava no local para comprar drogas. Por sua vez, o denunciado confirmou que venderia drogas para Flávio, indicando, ainda, a existência de mais entorpecentes em sua residência.

Em posse dessa informação, os policiais se dirigiram até o endereço indicado, sendo que, ao chegar ao local, a companheira do denunciado, Sirlene, ao notar a presença dos milicianos, correu em direção ao banheiro na tentativa de dispensar as drogas. Os policiais, no entanto, lograram encontrar, no vaso sanitário, 11 (onze) pinos de crack.

A prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva no dia 17 de outubro de

2021 (fls. 56/59).

Defesa preliminar às fls. 102/115.

A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2022 (fls. 117/118).

No curso da instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado, que confessou a prática do delito.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público requer a procedência da pretensão punitiva estatal. A Defesa por seu turno, pleiteia benesses atinentes à fixação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Diante do arcabouço probatório produzido, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelos laudos de constatação preliminar e definitiva de substância entorpecente (fls. 23/25 e 77/79) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Por seu turno, a autoria também é certa e incontroversa, porquanto em Juízo o acusado forneceu circunstanciada confissão da prática ilícita, que é fortemente corroborada pelos policiais militares Claudemir Aparecido Bassi e Célio Victor da Mota, os quais realizaram a prisão do agente e a apreensão das substâncias entorpecentes.

Assim, tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto e condenatório aplicação do princípio do in dubio pro reo. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase (art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do CP), conclui-se que a natureza e a quantidade de substância apreendida não revelam gravidade anormal a justificar o incremento da pena-base. A culpabilidade, tida como o grau de reprovabilidade do comportamento, é insita ao tipo penal. O réu ostenta mais de uma condenação transitada em julgado, motivo pelo qual valoro uma delas nesta fase (Súmula n. 241 do STJ). Ausentes provas acerca da conduta social e da personalidade. O motivo do crime, que é o lucro fácil, é próprio à espécie. As circunstâncias e as consequências do crime não destoam do já valorado pelo legislador e, portanto, são neutras. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Assim, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço, valoro e compenso integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo, a título de pena intermediária, a já fixada.

Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento.

Registre-se que não cabe, no caso, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente específico, o que, por si só, obsta a aplicação da benesse. Desse modo, a pena definitiva é a de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), ante a ausência de informações sobre a capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante do teor do art. 33, §2º, 'b', do CP, e da reincidência do acusado. Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Em vista da quantidade de pena privativa de liberdade e da reincidência do réu, inviável a sua substituição por restritiva de direitos (art. 44, I e II, do CP) ou sua suspensão condicional (art. 77, I, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para

CONDENAR o acusado Wanderson de Paula Avre Albino como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Porquanto permanecem hígidos os cenários fático e jurídico que outrora ensejaram a decretação da prisão preventiva, mantenho-a. Com efeito, enquanto o fumus commissi delicti resta verificado em sede de cognição exauriente, o periculum in libertatis é extraído da gravidade em concreto das condutas do réu, cujos antecedentes indicam a habitualidade delituosa e a periculosidade social, o que inequivocamente ocasiona severo e concreto risco à ordem pública e aponta que a libertação do agente lhe permitirá retornar ao seio propício à atividade de traficância. Logo, a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, com fulcro no art. 387, §1º c.c 311, 312 e 313, I e II, do CPP, mantenho a prisão preventiva da acusada. Recomende-se o réu à prisão.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos.

Com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido nos autos.

Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF, intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução.

Sentença lida e publicada em audiência, da qual saem as partes intimadas.

Pela ordem: O Ministério Público, a Defesa e o acusado renunciaram ao direito recursal.

Pelo MM. Juiz foi dito: Homologo a renúncia. Certifique-se o trânsito em Julgado. Nada mais do que para constar, lavrei o presente termo que vai e fica devidamente assinado. Eu, Gabriel Garbin, digitei.

MM. Juiz(a): (assinatura digital)